


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

|                 |
|-----------------|
| <b>SENTENÇA</b> |
|-----------------|

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Processo Digital nº: | <b>0017359-17.2017.8.26.0050</b>                                                |
| Classe - Assunto     | <b>Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins</b> |
| Autor:               | <b>Justiça Pública</b>                                                          |
| Réu:                 | <b>EVANDRO OLIVEIRA SEZENANDO</b>                                               |

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Edison Tetsuzo Namba****VISTOS**

Trata-se de **ação penal** ajuizada pelo *Ministério Público do Estado de São Paulo* em face de **EVANDRO OLIVEIRA SEZENANDO**, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática de delito previsto no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06 e no artigo 180, *caput*, do Código Penal, em concurso delitivo, porque, em 08 de março de 2017, por volta das 08h20min, na Rua Dr. Valdemar Lapietra, altura do nº 50, Bairro São Mateus, nesta cidade e comarca, transportava e ocultava drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nas mesmas circunstancias de tempo e local, recebeu e ocultou coisa que sabia tratar-se de produto criminoso.

Na data dos fatos, policiais civis, em patrulhamento de rotina pela região, foram abordados pela vítima Edmilson Araújo. Ato contínuo, esta informou que seu irmão é usuário de drogas e, possivelmente, teria subtraído seu aparelho celular a fim de trocar por entorpecentes em um ponto de tráfico, situado no local dos fatos.

A vítima, ainda, disse que seu irmão, Edcarlos, apareceu em sua casa na noite anterior, onde comeu e tomou banho, momento no qual furtou o aparelho celular, qual seja, um Samsung Galaxy J5, dourado e sem chip, logo se evadiu.

Quando notou a subtração do aparelho, Edmilson foi ao encontro do irmão, ainda em local próximo a sua casa, onde Edcarlos afirmou que havia feito a troca por entorpecentes.

Os milicianos dirigiram-se, então, ao local dos fatos. Lá, apesar da tentativa de fuga do acusado, lograram êxito na abordagem.

Feita a revista pessoal, encontrou-se uma sacola plástica contendo uma blusa



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

molhada, além de um estojo contendo vinte e três embalagens de “maconha” e vinte e oito eppendorfs com cocaína, a quantia de R\$ 282,50 (duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) em espécie, bem como o referido aparelho celular subtraído por Edcarlos.

A denúncia foi recebida liminarmente em 30.3.2017 (fls. 162/163), houve citação (fls. 177), resposta à acusação (fls. 181), continuidade (fls. 190), instrução, interrogatório e debates.

O Ministério Público pediu pleiteou a procedência parcial, pelo tráfico e receptação culposa.

O réu, por Defensoria Pública, pleiteou a absolvição pela insuficiência de provas.

É o relatório.

**D E C I D O**

**A ação é improcedente.**

A *materialidade do delito* foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante delito de fls. 6/11, boletim de ocorrência de fls. 12/16, auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 19, auto de avaliação de fls. 21, laudo de constatação 22/26 e laudo químico-toxicológico de fls. 183/184, cocaína, maconha e bem com valor econômico foram encontrados.

A *autoria* é duvidosa.

O réu negou envolvimento nos crimes, não realizava o tráfico e adquiriu o aparelho (fls. 11).

Os policiais militares confirmam a divergência, venda do celular e troca por droga. O réu tinha dinheiro e droga. Não sabem a quantidade de droga. O acusado tentou evadir-se, para Pio. Ele não admitiu o comércio espúrio. Era de manhã, não tinha outras pessoas. O segundo policial fez segurança, não deu detalhes sobre celular, havia viela. Ninguém comentou sobre dar


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**31ª VARA CRIMINAL**
**AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

celular em troca de drogas. Não chamaram reforço. Condutor Pio. O réu não tentou fugir.

Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. **Supremo Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus nº 74.251/SP** – São Paulo, 1ª Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e **Habeas Corpus nº 73.518/SP** – São Paulo, 1ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. **Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus nº 98766/SP**, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; **Habeas Corpus nº 130537/RJ**, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; **Habeas Corpus nº 115510/SP**, 5ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; **Habeas Corpus nº 38489/RJ**, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e **Habeas Corpus nº 28417/SP**, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação nº 990.09.025057-7**, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Borges Pereira, Julg. 01.12.2009; **Apelação nº 990.09.150746-6**, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ribeiro dos Santos, Julg. 01.12.2009; **Apelação nº 990.09.056197-1**, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; **Apelações ns. 993.04.076694-0 e 990.09.047692-3**, 13ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Lopes da Silva e Des. Cardoso Perpétuo, J. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.200330-5**, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, Julg. 11.11.2009; **Apelação nº 990.09.174019-5**, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Oliveira Passos, Julg. 11.11.2009; **Apelação nº 993.08.007218-3**, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. David Haddad, Julg. 12.11.2009; **Apelações ns. 990.09.173798-4 e 990.09.184274-5**, 9ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, na sequência, os Des. Penteado Navarro e Des. Galvão Bruno, Julg. 12.11.2009 e 29.10.2009; **Apelação nº 990.09.130107-8**, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Encinas Manfré, Julg. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.203175-9**, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sydney de Oliveira Jr., Julg. 12.11.2009; **Apelações ns. 993.08.044297-5 e 993.05.075368-9**, 6ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Machado de Andrade e Des. José Raul Gavião de Almeida, Julg. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.203944-0**, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juvenal Duarte, Julg. 03.12.2009; **Apelações ns. 990.08.051988-3 e 993.05.002085-1**, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Augusto Siqueira e Des. William Campos, Julg. em 17.11.2009 e


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**31ª VARA CRIMINAL**
**AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

24.11.2009; **Apelação nº 990.09.006709-8**, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; **Apelação nº 990.08.123484-0**, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio, Julg. 26.10.2009; **Apelação nº 990.09.219512-3**, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves, Julg. 30.11.2009, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.

Em seu interrogatório, o réu declarou ter sido preso por assalto e furto, além de tráfico. Tem 35 anos de idade. É inocente. Não tinha droga. Estava sozinho. Possuía R\$ 50,00. Estava na rua, próximo de casa. É usuário de droga. Tem “boca de tráfico” nos arredores. Conhece Edmilson, ele vendeu o telefone. Depois, foi surpreendido por viatura, para averiguação, no 69º DP. Mostraram bolsa, quando estava no 69º DP. Policiais civis disseram que havia droga e celular. Nada tem contra os policiais militares. Não conhece Edcarlos.

O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003, além de ser meio de defesa, também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com livre apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT 491/362) e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O *interrogatório* é tanto *meio de prova* como de *defesa*, pois, ao ser interrogado, o réu fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de sua conduta, e que serão devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de *meio de defesa* e de *prova*, visto que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente” (*Curso completo de processo penal*. 5ª ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).

A versão do acusado não é inverossímil.

Os policiais militares não souberam declinar quanta droga foi apreendida. Um deles, sequer, disse algo sobre ser chamado para encontrar traficante que recebeu celular receptado. Um deles afirmou sobre fuga e o outro não.

Havendo dúvida quanto à realização das condutas delitivas, a absolvição é de rigor.

**“Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como**


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**31ª VARA CRIMINAL**
**AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

*mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'. Deram parcial provimento. Unânime" (RJTJERGS 177/136). "Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do CPP, e não no inciso I, do mesmo dispositivo" (RJDTACRIM 22/395). O dispositivo legal em foco não é inconstitucional ("O inc. VI do art. 386 do CPP, que prevê a absolvição do réu por insuficiência de prova para a condenação, não foi revogado pelo art. 5º, LVII, da CF, a autorizar a conclusão de que havendo dúvida razoável sobre a existência do fato, este deve ser considerado inexistente. Tal dispositivo constitucional consagra o princípio da inocência presumida até a sentença definitiva transitada em julgado e tão apenas impede que, antes de passar em julgado a sentença condenatória, se aplique em relação ao acusado qualquer das conseqüências que a lei somente atribui como sanção punitiva" (RT 677/370-1).*

Ney Fayet sintetiza o posicionamento da doutrina sobre o dispositivo legal, esclarecendo que para se condenar o réu é necessário que estejam suficientemente provados no processo os seguintes requisitos: autoria, materialidade e culpabilidade. A dúvida sobre qualquer um desses requisitos levará o julgador a absolver o réu, com fundamento no art. 386, VI, do CPP, por insuficiência de provas, mencionando lições de Romeu Pires de Campos Barros, Leone, Sabatini, Hélio Tornaghi, René Floriot e Heleno Cláudio Fragoso (*Sentença criminal e suas nulidades; lei, doutrina e jurisprudência*. 5ª ed. Rio de Janeiro, AIDE, 1987, p. 123-125).

**Dispositivo**

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, ABSOLVENDO o réu **EVANDRO OLIVEIRA SEZENANDO**, qualificado nos autos, das acusações que lhes foram imputadas, por força do **art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal**.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Sem custas, por ser patrocinado pela Defensoria Pública.

Publicada em audiência. R. I. e C., arquivem-se, no momento próprio.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

São Paulo, 22 de junho de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**